

1500973-46.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... na Rua Mamoré, nº 498, havia ponto de tráfico de drogas. Disse que o réu já era conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Na Rua Mamoré, defronte ao numeral 498 (residência do réu), avistaram três indivíduos na calçada que, logo que notaram a viatura policial, levantaram-se rapidamente e adentraram o quintal daquele imóvel. Foi solicitado que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracaduba1cr@tjsp.jus.br

1500973-46.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500973-46.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO NASCIMENTO DE QUEIROZ

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

BRUNO NASCIMENTO DE QUEIROZ, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de julho de 2022, por volta de 16 horas, na Rua Mamoré, nº 498, Bairro Jardim Iporã, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita:

a) 0,21 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína na forma de "crack"), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação provisória de fls. 25 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 73/75. A droga, distribuída em uma porção, estava acondicionada em plástico verde;

b) 72,94 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína na forma de "crack"), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação provisória de fls. 26 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 76/78. A droga, distribuída em uma porção, estava acondicionada em plástico filme transparente;

c) 283,74 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 27 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 79/81. A droga, distribuída em vinte e duas porções, estava acondicionada em plástico filme transparente;

d) 183,81 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 28 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 82/84. A droga, distribuída em quinze porções, estava acondicionada em plástico filme transparente;

e) 1.203,29 gramas de "Cannabis sativa-L" (maconha), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 29 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 85/87. A droga, distribuída em três porções, estava acondicionada em plástico filme transparente e verde.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado por auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 46/51).

O réu foi notificado (fls. 150) e apresentou defesa prévia (fls. 153/161).

Recebida a denúncia (fls. 171/174), foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 273). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 274).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e postulou a condenação do réu, nos termos da denúncia, argumentando não ser caso de aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a aplicação de pena no mínimo legal, com fixação do regime inicial aberto, levando em consideração a menoridade relativa, confissão, aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requereu, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 275/279).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), laudos de constatação prévia de entorpecentes (fls. 25/29), laudos químicos (fls. 73/87), laudo pericial feito no telefone celular (fls. 210/258), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

A autoria também está demonstrada nos autos.

O policial militar José Roberto dos Santos, ouvido em juízo, relatou que na data do fato realizavam diligência no bairro Jardim Iporã. Tinha conhecimento de que na Rua Mamoré, nº 498, havia ponto de tráfico de drogas. Disse que o réu já era conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. Na Rua Mamoré, defronte ao numeral 498 (residência do réu), avistaram três indivíduos na calçada que, logo que notaram a viatura policial, levantaram-se rapidamente e adentraram o quintal daquele imóvel. Foi solicitado que os indivíduos retornassem para a calçada, eles atenderam ao pedido dos policiais. Foi feita busca pessoal nos três indivíduos, Matheus, Guilherme e Bruno, pois havia fundada suspeita da prática de tráfico de drogas. Em poder do réu foi encontrado um telefone celular. Afirmou que o réu admitiu que tinha maconha e "crack" dentro de sua residência. A irmã do réu, Juliana, autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel para a realização de busca domiciliar. No quarto do acusado foram encontradas 22 (vinte e duas) porções de maconha, sendo 16 (dezesesseis) delas em tamanho menor, prontas para comercialização. Também foram localizados no quarto do réu, dentro do bolso de uma calça, 01 (uma) porção maior de "crack" e 01 (uma) porção pequena da mesma droga. Em cima de uma mobília foi feita a apreensão de dois rolos plásticos e da quantia de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), que o réu disse ser produto do narcotráfico. O réu indicou que enterrado no quintal do imóvel havia mais 15 (quinze) porções de maconha. Localizaram as referidas porções de maconha. O canil da polícia militar foi acionado, e o cão localizou mais 03 (três) porções de maconha.

Também ouvido em juízo, o policial militar Daniel Aurélio de Freitas Gomes Zagatto confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados pelo seu colega de farda.

A testemunha Terezinha Guedes de Araújo relatou em juízo que mora no bairro e que conhece o réu desde dezembro de 2020. Afirmou que o réu é colega de seu neto.

Conhece os familiares do réu. Disse que desconhece o envolvimento do réu com a

prática de crimes. Mencionou que o réu já trabalhou como servente de pedreiro e, na época do fato, fazia tatuagens. Informou que sabe que o réu é usuário de maconha. Por fim, disse que não sabe se o réu já foi internado na Fundação CASA.

A testemunha Paulo Roberto de Novaes relatou em juízo que trabalha com construção civil. Informou que conhece o réu e sua irmã, Juliana, há 12 anos. Desconhece do envolvimento do réu com a prática de crimes. Disse que o réu já lhe ajudou em serviços como servente de pedreiro.

Interrogado em juízo, o acusado Bruno Nascimento Queiroz confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que exercia a profissão de tatuador e que, nos últimos tempos, não estava conseguindo exercer "bicos" como servente de pedreiro. Disse que queria comprar produtos para seu estúdio de tatuagem e, em razão disso, resolveu praticar o crime de tráfico de drogas. Disse que tinha 1,400 kg de maconha, bem como porção de crack. Confessou a prática do tráfico de entorpecentes aos policiais durante a abordagem, bem como indicou onde estavam as drogas em sua residência. Mencionou que a quantia de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) era proveniente de seu serviço de tatuador. Afirmou que houve a apreensão de seu telefone celular. Reside com seus pais, sua irmã e duas sobrinhas. Durante a adolescência respondeu por atos infracionais de tráfico de drogas, recebendo como medida sócioeducativa, na primeira vez, liberdade assistida, na segunda vez, a prestação de serviços à comunidade e, na terceira vez, internação na Fundação CASA. Não conhecia os policiais militares que o abordaram.

Desse modo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

A confissão do réu está corroborada pelos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia.

Além disso, o laudo pericial realizado no telefone celular do acusado (fls. 210/258) demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas.

Dosagem da pena:

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da espécie e grande quantidade de droga (fls. 25/29 - 73,15 g de "crack", distribuídos em duas porções e 1.670,84 g de maconha, distribuídos em 40 porções), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifica-se que o réu possui as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual torno a pena ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não é possível incidir a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Isto porque, conforme certidões de fls. 121/134, o réu praticou atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas. Consta aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida (fls.121/122) e medida de internação (fls.131/134).

Portanto, há elementos demonstrando que o réu estava se dedicando ao crime, salientando-se, ainda, que o laudo pericial feito no aparelho celular do réu constatou a existência de mensagens sobre tráfico de drogas e fotos de drogas e armas de fogo (fls.210/258). Tudo isso afasta a possibilidade de aplicar o redutor legal.

Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do crime - tráfico de drogas envolvendo expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (fls. 25/29 - 73,15 g de "crack", distribuídos em duas porções e 1.670,84 g de maconha, distribuídos em 40 porções). Cumpre anotar que se trata de crime equiparado a hediondo.

Pelas mesmas razões que justificam o regime inicial fechado, e também pela quantidade de pena aplicada, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu BRUNO NASCIMENTO DE QUEIROZ, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de

reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento da quantia apreendida de R\$ 84,00 (fls. 16/17), pois decorrente do crime de tráfico, nos termos do artigo 63, da Lei de Drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 17 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA